

1500247-22.2021.8.26.0631

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

Comarca: Pedreira

Foro: Foro de Pedreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212830/2021 - DEL.POL.PEDREIRA, 19470469 - DEL.POL.PEDREIRA, 1800/21/314 - DEL.POL.PEDREIRA, 2212830 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTER ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedreira

Foro de Pedreira

1ª Vara

Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500247-22.2021.8.26.0631 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500247-22.2021.8.26.0631

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212830/2021 - DEL.POL.PEDREIRA, 19470469 - DEL.POL.PEDREIRA, 1800/21/314 - DEL.POL.PEDREIRA, 2212830 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTER ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

VALTER ALBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 6 de agosto de 2021, por volta das 18h40min, na rua Antonio Provati, nº 245, Jardim Triunfo, na cidade de Pedreira, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 11 porções de cocaína e 13 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, guardas

municipais realizavam patrulhamento pelo local, conhecido ponto de venda de drogas e avistaram o denunciado, que, ao notar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga e dispensou um objeto no trajeto. Ao ser abordado por outra viatura, encontraram em sua mão 11 eppendorfs de cocaína, 1 porção de crack e R\$ 50,00. No invólucro dispensado havia 12 porções de crack.

Houve notificação (pág. 106) e apresentação de defesa preliminar.

Recebida a denúncia em 5 de novembro de 2021 e designada audiência de instrução, foi o réu interrogado e ouvidas as testemunhas.

Em alegações orais, representante ministerial pleiteou pela procedência da ação, com a condenação do acusado. A defesa, por escrito, manifestou sobre a falta de quantificação das porções de drogas em laudo pericial, concluindo pela falta de provas das diversas substâncias informadas pelas testemunhas. Subsidiariamente, requer a desclassificação delitiva para o artigo 28 da mesma lei.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A materialidade do crime se encontra comprovada diante do contido em boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (págs. 4/5), seguido de auto de constatação preliminar de substância entorpecente (pág. 11) e, finalmente, laudo químico toxicológico (págs. 75/80), que confirmou que a apreensão da droga consistiu de substância ilícita, com resultado positivo para Cocaína - 2,59g de material sólido petrificado; e, Cocaína - 2,07g de material sólido particulado.

A falta de informação em laudo pericial da quantidade das porções individualizadas de entorpecentes, em nada fragiliza a prova, pois as quantidades foram apreendidas por agentes públicos, entregues à delegacia de polícia que formalizou em documento de exibição e apreensão.

O laudo pericial tem a simples finalidade de identificação da substância tratar de entorpecente contante em lista da Portaria recomendada.

Quanto à autoria, o réu foi preso em estado de flagrância e, interrogado na delegacia de polícia, utilizou o direito constitucional de permanecer calado (pág. 14). Em Juízo, indicou estar com uma pedra de crack e o cachimbo. Não tinha dinheiro. Mencionou ter comprado o crack naquela mesma rua. Há 10 anos usa droga e já foi internado. Morava na rua. Tinham duas pessoas onde pegou a droga, ao lado da escola e correram para outro lado. Afirmou não ter corrido. Trabalhava (bico) de servente e recebia de tarde.

No entanto, a versão apresentada pelo acusado resta isolada, pois os guardas municipais que participaram da diligência, foram unânimes ao afirmar em Juízo que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro, em local conhecido pelo comércio de drogas e uma pessoa saiu correndo, fugindo das viaturas. Fizeram a abordagem e, em revista, encontraram 11 porções de cocaína e 1 de crack, além de R\$ 50,00 (2x 20,00 + 2x 5,00). A guarda feminina viu a dispensa de algo, que tratava de um kit de entorpecente.

Assim, houve a afirmação de terem visto o réu correndo e dispensando algo, que após foi identificado como drogas, além de outras porções que estavam com o acusado e dinheiro. Não foi mencionado sobre outras pessoas, além do acusado, correndo também. As drogas foram levadas e apresentadas junto com o preso.

A prova é singela, mas suficiente para um decreto condenatório, pois, em ponto conhecido por vender drogas, o réu estava no local e correu ao ver as viaturas da guarda municipal, sendo visto dispensando algo, que após foi constatado ser 11

porções de cocaína e 13 de crack.

Não é comum que um simples usuário de crack, com apenas uma porção, saia correndo das viaturas.

Assim, tudo implica que as drogas apreendidas pertenciam ao acusado e era destinada à traficância (quantidade, embaladas individualmente e dinheiro).

No entanto, não encontram respaldo nos autos as alegações da defesa, sendo de rigor a condenação do réu para o delito de tráfico, não sendo hipótese descartada que um usuário pratique a venda direta, para o sustento do vício, portando, portanto, tantas porções, inclusive em kit.

Passo à dosimetria da pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Não há circunstâncias atenuantes que possam interferir na pena, pois aplicada já no seu mínimo legal, mas há a agravante da reincidência específica (págs. 27/30), aumentando a pena em 1/6, perfazendo em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Não há causa especial de diminuição ou de aumento de pena.

Assinalo que a redução admitida pelo §4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade de agente que de alguma forma está comprometido com o comércio aviltado. A mens legis há de favorecer ocasionais traficantes, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou grave comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral.

Diante das circunstâncias apresentadas e do quantum fixado, verifica-se que o réu não tem direito para que a pena privativa de liberdade seja convertida em restritiva de direitos e aplicação do sursis. Também, o regime inicial deverá ser o fechado, pois o réu não possui suporte pessoal para se restabelecer socialmente sem uma medida mais rigorosa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR VALTER ALBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em atendimento à Lei nº 8.072/90, bem como à pena pecuniária cumulativa de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Não terá o direito de recorrer em liberdade, pois aguardou o julgamento preso e agora que sentenciado o feito, assim deverá permanecer, considerando a reincidência e a manutenção dos requisitos da prisão preventiva. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória.

Declaro a perda do valor apreendido, na forma da lei.

Autorizo, se caso, a destruição da droga.

P.I.C.

Pedreira, 24 de janeiro de 2022.

IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA